

1501048-22.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANILO BRAIT

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... jurídico da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) teve por escopo diferenciar aquele agente que não é dedicado à prática de ilícitos penais, daquele que efetivamente se dedica ao tráfico de entorpecentes com maior potencialidade lesiva à sociedade, sendo que a aplicação da benesse não pode ocorrer de forma desmedida, mas somente em casos singulares, quando o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501048-22.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501048-22.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência nº 6548/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENER CRISTIAN BORGES COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANILO BRAIT

Vistos.

DENER CRISTIAN BORGES COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, porque, segundo consta na denúncia, no dia 19 de julho de 2021, por volta da 01h, na Rua Anze Molize, 195, Bairro Umuarama, nesta cidade, trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 28,96 gramas de Benzoilmetilecgonina (1 porção), substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, capaz de causar dependências física e/ou psíquica, e 107,54 gramas de tetrahydrocannabinol (distribuídos em 3 porções), constituinte ativo do vegetal Cannabis sativa L, substância entorpecente conhecida por maconha, capaz de causar dependência psíquica. Consta também que no dia 19 de julho de 2021, por volta da 01h00, na Rua Anze Molize, 195, Bairro Umuarama, nesta cidade, o acusado portava e mantinha sob sua guarda munições e arma de fogo de uso permitido com a numeração

suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante em 19/07/2021 (fls. 05/06). Pela r. decisão de fls. 56/58, foi concedida a liberdade provisória em favor do acusado, com alvará de soltura cumprido em 19/07/2021 (fls. 74/75).

Devidamente citado (fl. 136), o réu apresentou resposta à acusação às fls. 141/146 e 175/176. A denúncia foi recebida em 28 de abril de 2022, ocasião em que foi deferida a gratuidade da justiça ao acusado (fls. 152/155). Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas em comum e uma testemunha de defesa, sendo ao final, interrogado o acusado (fls. 195/201).

Em alegações finais orais (fls. 196/197), o Ministério Público pugnou, em síntese, pela procedência da ação penal nos termos da denúncia, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria delituosa.

Em alegações finais (fls. 204/216), a defesa pugnou, em síntese, pela desclassificação do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para o crime do art. 28 do mesmo códex, bem como pelo reconhecimento da confissão para fins de atenuante de pena quanto às armas de fogo apreendidas.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade dos delitos ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 16/18), autos de exibição e apreensão (fls. 19/20), laudo de constatação prévia de entorpecente (fls. 23/24), fotos (fls. 90/93), laudo pericial (fls. 97/99 e 100/102), laudos de exames químico-toxicológicos definitivos (fls. 104/106 e 107/109), laudo na balança apreendida (fls. 110/112), relatório policial (fls. 117/118), bem como pela prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria também é certa.

A testemunha em comum Alexandre Garcia Albuquerque, policial militar, ouvido em juízo à fl. 201, em consonância com o depoimento prestado na fase administrativa (fl. 07), relatou que estavam em patrulhamento pelo bairro Umuarama e adentraram a rua Anze Molize, ocasião em que, em frente ao numeral 195, avistaram o acusado, que estava na posse de uma mochila. Ao avistar a viatura, o acusado dispensou a mochila e tentou entrar em sua residência. A policial Cabo Kelem realizou uma revista pessoal no acusado e a princípio com ele nada foi localizado. Porém ao verificar o interior da mochila, encontraram uma arma calibre 7.65 da marca Taurus municiada com um cartucho e mais 10 (dez) munições de calibre 38, três porções grandes de maconha, uma balança de precisão, uma porção de cocaína, além de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) em notas diversas. O acusado não disse o que estava fazendo no local, no entanto assumiu a propriedade da droga. Ao ser indagado sobre a arma, o réu disse que comprou o objeto em Campo Grande porque tem uma desavença com um indivíduo de vulgo "Léozinho" do bairro Abílio Mendes. O acusado negou que a droga seria comercializada, afirmando que era destinada ao seu uso, porém não soube explicar sobre a balança. O acusado informou que vivia no local dos fatos com a sua convivente, que estava grávida. Afirmou que a arma estava com a numeração suprimida.

A testemunha em comum Kelem Aparecida Marques, policial militar, ouvida em juízo à fl. 200, em consonância com o depoimento prestado na fase administrativa (fl. 08), relatou que estavam em patrulhamento pelo bairro Umuarama, na rua Anze Molize,

quando, defronte ao numeral 195, avistaram o acusado e fizeram a abordagem. Durante a revista pessoal nada foi localizado, porém em sua mochila foi encontrada uma pistola 7.65 com a numeração suprimida, três porções de maconha, uma porção de cocaína, uma balança, R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) em notas diversas e dez munições de calibre 38, além de uma munição que estava na arma de calibre 32. Contou que o réu afirmou que a droga era para uso próprio e, quanto à arma, disse que estava em guerra com o vulgo "Léozinho" do bairro Abílio Mendes, tendo comprado o objeto em Campo Grande. O acusado não falou nada sobre a balança. Não conhecia Dener. Não se recorda se o dinheiro estava distribuído em notas "picadas".

A testemunha de defesa Giovanna Almeida Gomes, ouvida em juízo à fl. 199, relatou que conhece o acusado por intermédio de amigos em comum há cerca de alguns meses. Disse que o réu trabalhava todos os dias em um lava-jato. Não sabe se ele tem envolvimento com uso ou tráfico de drogas.

Em seu interrogatório em juízo (fl. 198), o réu DENER CRISTIAN BORGES COSTA, relatou que na data dos fatos, em torno de 01h, estava em sua casa dormindo, sendo que, ao acender a luz da área da residência, os policiais já estavam no local. Disse que os policiais pediram para revistar a casa, momento em que assumiu que a droga encontrada era para seu uso e a arma havia comprado há pouco tempo, pois estava sendo ameaçado de morte. Os agentes perguntaram onde ele tinha conseguido a arma e responder ter comprado em Campo Grande. Contou que a droga estava em cima do guarda-roupa dentro da bolsa. Relatou que a balança não estava dentro da bolsa e era para fazer bolo. No entanto, disse que usava a balança para pesar a maconha que comprava, a fim de constatar a quantidade. Contou que o dinheiro era proveniente do seu salário, já que trabalhava em um lava-jato. Disse que recebia R\$ 60,00 (sessenta reais) por dia. Afirmou que na residência moravam ele e sua ex-esposa que estava grávida. Relatou que ela presenciou os fatos e reiterou que estava acendendo a luz da área quando avistou os policiais dentro de sua casa. É usuário de maconha e cocaína. Não sabe a quantidade de cocaína que consome, porém afirmou que comprava em torno de 150g e 200g para o mês. Disse que pagava R\$ 300,00 reais pela maconha e R\$ 350,00 por 20g de cocaína. Também pagava todas as despesas da casa, sendo que o aluguel era de R\$ 500,00, R\$ 100,00 de energia e R\$ 50,00 de água. Também custeava a alimentação, porém sua esposa o ajudava, pois era manicure. Disse que antes de casar com a sua ex-esposa, tinha outra mulher que começou a se envolver com um rapaz do Abílio Mendes, que o ameaçou de morte. Diante disso, comprou uma arma com um terceiro que morava em Campo Grande, mas vinha para Araçatuba. Pagou R\$ 2.000,00 reais pela arma em dinheiro. Conhecia um dos policiais, porque ele já havia o abordado uma vez no bar Cartola. Afirmou que não contou sua versão dos fatos na delegacia, pois os policiais o estavam coagindo. Negou a versão policial que diz que ele teria corrido para dentro de sua casa, uma vez que afirma que estava dormindo.

Eis a prova oral colhida.

Quanto ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

Encerrada a instrução processual, ficou comprovado que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao acusado e se destinavam à comercialização ilícita, diante do que foi declarado pelas testemunhas em juízo, bem como pelas circunstâncias fáticas em que as drogas foram encontradas.

As testemunhas policiais militares foram uníssonas ao confirmar que durante patrulhamento avistaram o réu em frente a sua residência, quando ao perceber a presença da viatura, tentou correr para dentro da residência, mas foi abordado ainda na calçada. Ao revistarem a mochila que ele acusado detinha nas costas, localizaram três porções de maconha, uma porção de cocaína, uma balança de precisão, R\$ 360,00 em notas diversas, além de uma arma de fogo com 11 projéteis.

Não há motivos para desmerecer a palavra dos policiais militares, uma vez que confirmada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, bem como pelos laudos periciais de fls. 23/24, 104/105, 107/109 e 110/112.

Registre-se que os relatos prestados pelos agentes públicos estão em conformidade com os depoimentos colhidos na fase inquisitiva (fls. 07 e 08), o que lhes conferem maior densidade probatória, não havendo nenhuma contradição que se presta a abalar, minimamente, a credibilidade das testemunhas.

Como é cediço, o testemunho policial é de grande valia na prova do tráfico, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de seu cargo e função, salvo na presença de suspeitas concretas que possam desaboná-lo de confiança no sentido de querer indevidamente prejudicar o réu, o que não se demonstrou, sequer por indícios, no curso do presente feito.

Quanto ao acusado, em que pese ter negado a prática do delito em juízo, afirmando que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao seu consumo, sua versão exculpatória ficou isolada do conjunto probatório produzido nos autos, sendo infirmada pelas palavras das testemunhas ouvidas em solo judicial.

Observa-se, ainda, que embora o acusado tenha relatado que sua esposa presenciou toda a ação policial, não logrou arrolá-la como testemunha para ser ouvida nos autos e corroborar a versão por ele apresentada.

Ademais, não parece crível a narrativa de que os entorpecentes encontrados eram para uso próprio, vez que afirmou gastar em torno de R\$ 650,00 por mês com maconha e cocaína, recebendo, contudo, R\$ 60,00 por dia (com salário mensal de cerca de R\$ 1200,00, portanto), arcando ainda com custos mensais de aluguel, energia e água que ultrapassavam R\$ 600,00, além de custear a alimentação da casa. Ainda, afirmou ter comprado a arma à vista com R\$ 2.000,00 em dinheiro, depreendendo-se que sua narrativa de gastos vai absolutamente de encontro com o salário percebido.

Registre-se, ainda, que no mesmo contexto fático foi apreendida uma balança de precisão contendo resquícios de droga (cf. laudo pericial de fls. 110/112), utensílio que também estava na mochila do acusado. Ressalto que o próprio acusado admitiu que usava o objeto para pesar as drogas que adquiria, ressaltando, contudo, que tais drogas eram destinadas ao consumo. No entanto, sabe-se que a balança de precisão é comumente utilizada por traficantes para fracionamento do entorpecente destinado à venda, não sendo factível a versão do acusado de que utilizava o utensílio para aferir a quantidade de droga adquirida para consumo próprio.

De igual modo, também foi apreendida na posse do réu a quantia de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), não sendo comprovada nos autos a origem lícita do dinheiro, o que demonstra sua relação com o comércio nefasto da droga.

E o modo como as drogas estavam acondicionadas demonstra de fato que se destinavam ao tráfico. Isto porque, foram apreendidas 28,96 gramas de cocaína acondicionadas em fita adesiva com plástico, além de 107,54g de maconha acondicionadas em plástico filme (fls. 23/24).

Com efeito, considerando todas as circunstâncias fáticas e elementos acima delineados, de se concluir que as drogas apreendidas não se destinavam ao consumo próprio, de modo que incabível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, caput, da Lei de Drogas, como requerido pela defesa.

E ainda que se admita que o réu também seja usuário da droga, tal fato, por si só, não exclui a prática do crime, provado no caso vertente, uma vez que é muito comum que alguns usuários revendam o entorpecente para sustentar o próprio vício, circunstância que não afasta a tipicidade e responsabilidade penal.

Cabe ponderar que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse ou guarda do tóxico pelo agente para entrega a terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja este flagrado em atos de mercancia.

Com efeito, as condutas do réu, consistentes na ação de “ter em depósito” os entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, encontra-se inserida no rol descrito no “caput” do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

De outro norte, reputo incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Conforme já assentou o C. Superior Tribunal de Justiça, a inserção no ordenamento jurídico da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) teve por escopo diferenciar aquele agente que não é dedicado à prática de ilícitos penais, daquele que efetivamente se dedica ao tráfico de entorpecentes com maior potencialidade lesiva à sociedade, sendo que a aplicação da benesse não pode ocorrer de forma desmedida, mas somente em casos singulares, quando o agente preenche cumulativamente todos os requisitos, os quais merecem interpretação restritiva, de modo a prestigiar quem efetivamente mereça redução de pena (REsp nº 1.380.741/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016).

Nesse sentido, entendo que o benefício não foi pensado para situações como a retratada nos autos, tendo em vista que, segundo consta nos autos, o acusado estava na posse de entorpecentes, balança de precisão, arma de fogo e munições.

Demais disso, consta que, após os fatos narrados na denúncia, o réu foi novamente preso em flagrante em 13/11/2021 pela prática de roubo majorado (processo nº 1501594-77.2021.8.26.0603), ocasião em que foi processado criminalmente e condenado em primeira instância – estando preso preventivamente desde então, conforme pesquisa realizada no sistema E-SAJ nesta ocasião.

Consta, ainda, nos autos nº 1500997-45.2020.8.26.0603 que o acusado foi preso preventivamente, sendo concedida liberdade provisória em 13/07/2020 (fl. 38), certo que, já no dia 19/07/2020 praticou o delito de tráfico apurado nestes autos.

Sendo assim, diante da condenação posterior por crime com uso de arma de fogo, bem como as demais circunstâncias do delito e elementos de prova existentes nos autos, restou demonstrado que o réu não se trata de traficante eventual, mas sim, de pessoa que se dedica habitualmente às atividades ilícitas, o que justifica o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido se posicionou o C. STJ: “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIAS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. (...) Embargos de divergência

providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça." (ERESP 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017, g.n.).

Em razão de todo o acima exposto, ficou demonstrada e caracterizada a conduta do réu pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, "caput", da Lei nº 10.826/03).

Diante dos elementos de prova existentes nos autos, de rigor a condenação do réu pelo crime de arma de fogo de uso permitido.

O laudo de fls. 100/102 constatou que a arma apreendida se tratava de uma pistola semiautomática da marca Taurus, modelo PT 57 SC, de calibre nominal 7.65 mm, com número de série suprimido por abrasão, acompanhada de carregador de cartuchos, certo que seus mecanismos se encontravam aptos para a realização de disparos, conforme testes de prova efetuados.

Já o laudo de fls. 97/98 constatou 10 (dez) munições de calibre nominal .38 SPL+P+, da marca CBC, do tipo expansivo, dotadas de projéteis semiencaamisado e ponta oca, além de 1 (uma) munição de calibre nominal .32 auto, da marca CBC, do tipo encamisado e ponta ogival, as quais estavam aptas para a realização de disparos.

Assim, o crime também ficou comprovado, notadamente em razão da confissão do acusado em juízo, ao declarar que comprou a arma de fogo com um terceiro, pois estava sendo ameaçado de morte.

No mesmo sentido se deu a prova testemunhal, vez que os policiais militares confirmaram que foi apreendida uma pistola municiada, além de dez munições de calibre .38, as quais estavam dentro da mochila do acusado, juntamente com os entorpecentes, dinheiro e balança de precisão.

Registre-se que ambas as testemunhas relataram na fase judicial que o acusado confessou o porte da arma durante a abordagem.

Assim, o teor do que foi confessado pelo réu também está em consonância com as demais provas colhidas nos autos.

Com efeito, a confissão do fato, de forma livre e espontânea, serve como importante elemento de convicção para demonstrar a autoria e amparar a condenação, quando encontrada sustentação nos demais elementos de convicção produzidos, como é o caso.

Vale ressaltar que o crime em foco é de mera conduta, de perigo abstrato, ou seja, sua consumação se dá independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo tipo penal. Trata-se de crime de perigo abstrato, sendo a conduta ilícita e plenamente dotada de potencial vulnerante.

Neste sentido: "APELAÇÃO-CRIME. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. O porte ilegal de arma de fogo, somado à prova pericial de que o artefato se encontra em condições normais de uso e funcionamento e a confissão do réu, mostra-se suficiente para caracterizar o cometimento do crime de perigo abstrato e, conseqüentemente, a tipicidade da conduta delitativa. APELO DESPROVIDO." (Apelação Crime Nº 70058659814, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 15/05/2014)

Desta forma, diante da confissão do réu, da prova pericial e dos depoimentos prestados, não restam dúvidas de que portava a arma de fogo de uso permitido e munições sem a autorização e em desacordo com determinação legal.

Ressalto que o fato de o réu portar arma de fogo e munições configura crime único, tendo em vista que foram apreendidos num mesmo contexto.

Assim, considerando as provas colhidas, ficou suficientemente comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, sendo a condenação medida de direito.

Passo à fixação das penas.

Pena - Crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei nº 11.343/06). No tocante às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, tenho que o réu é tecnicamente primário e não ostenta maus antecedentes na esfera criminal (fls. 38/39). Com efeito, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, fixada no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo, ante a ausência de elementos que possibilitem aferir a real situação econômico-financeira do acusado.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes no presente caso. Inviável, também, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, como delineado na fundamentação supra - demonstração de que o acusado não se trata de traficante eventual, mas sim, de que se dedicava às atividades criminosas -, razão pela qual torno definitiva a pena acima estabelecida.

Pena - Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, "caput", da Lei nº 10.826/03).

No tocante às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, tenho que o réu é tecnicamente primário e não ostenta maus antecedentes na esfera criminal (fls. 38/39). Com efeito, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, fixada no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo, ante a ausência de elementos que possibilitem aferir a real situação econômico-financeira do acusado.

Incide no caso a circunstância atenuante da confissão espontânea, por ter o réu confessado o delito em questão, nos termos do artigo 65, III, "d" do Código Penal. Entretanto, como a pena-base fora fixada no patamar mínimo legal, permanecerá inalterada em 2 (dois) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa.

Inexistem outras circunstâncias modificadoras, razão pela qual torno definitiva a pena acima imposta.

Por fim, reconheço o concurso material de crimes, na forma do artigo 69, do Código Penal, de modo que a pena final do réu será de 07 (sete) anos de reclusão e multa no valor de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

Atentando-se ao disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, bem como à análise das circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma, o réu iniciará o cumprimento de sua pena no regime semiaberto.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena (sursis), por estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, inciso I, e 77, "caput" e incisos I e II,

ambos do Código Penal.

DECIDO.

Ante o acima exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Ministério Público para CONDENAR o réu DENER CRISTIAN BORGES COSTA, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 em concurso material (art. 69 do Código Penal) com o art. 14, caput, da Lei 10.826/03, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e multa no valor de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com regime semiaberto para o início do cumprimento.

Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, por estarem mantidas as circunstâncias que levaram a responder ao processo até aqui solto.

DECLARO o perdimento da quantia de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) apreendidos nos autos (fls. 19 e 96) em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, uma vez que inerente ao crime de tráfico praticado pelo sentenciado, expedindo-se o necessário após o trânsito em julgado.

DETERMINO a destruição dos demais objetos apreendidos nos autos (fls. 19), por estarem relacionados com a prática dos crimes, expedindo-se o necessário após o trânsito em julgado.

Custas conforme a lei (artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003), observando-se que o réu faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça (fl. 153).

P. R. e I.

Araçatuba, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA